

新北市政府環境保護局 收文

收文日期：中華民國 112 年 3 月 15 日

訴 願 書

訴願人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	洪淑惠	A523456789	民國 45 年 3 月 12 日
訴願人	住址	聯絡電話	
	新北市樹林區裕昌街 467 巷 20 弄 28 號	0912-345-678	
代表人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	許雅蘭	A534567890	民國 72 年 8 月 5 日
代理人或 送達代收人	住址	聯絡電話	
	同訴願人住址	0912-345-678	
原處分機關	新北市政府環境保護局	受理訴願機關	新北市政府
處分書發文日期及字號	中華民國 112 年 1 月 10 日新北環稽字第 41-112-010273 號		
訴願請求事項：請求撤銷原處分。			
事 實			
一、原處分機關於 112 年 1 月 10 日以新北環稽字第 41-112-010273 號裁處書，認訴願人違反廢棄物清理法第 27 條第 8 款規定，依同法第 50 條第 3 款規定，處訴願人罰鍰新臺幣 1,200 元。 二、上開裁處書由原處分機關委由中華郵政股份有限公司以掛號郵件投遞。112 年 2 月 7 日投遞當日，訴願人與同住之子許明于均因外出而不在家，郵務人員未獲會晤，亦無其他得代為收受之人，遂將該裁處書寄存於新北市政府警察局樹林分局樹林派出所，並於訴願人住居所門首黏貼送達通知書。 三、訴願人於 112 年 2 月 13 日始前往上開派出所領取該裁處書。訴願人不服原處分，於法定期間內繕具本訴願書，向原處分機關提起訴願。			
理 由			

一、本件寄存送達應自寄存之日起經十日始發生送達效力，訴願期間至 112 年 3 月 19 日始屆滿，本件訴願並未逾期：

（一）按行政程序法第 74 條第 1 項規定：「送達，不能依前二條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份……以為送達。」該條僅規定寄存送達之方法，就寄存送達「何時發生效力」並未設有任何明文，法律顯有漏洞，自應依法理予以補充。

（二）次按民事訴訟法第 138 條第 2 項規定：「寄存送達，自寄存之日起，經十日發生效力。」行政訴訟法第 73 條第 3 項亦為完全相同之規定：「寄存送達，自寄存之日起，經十日發生效力。」上開二法均為程序法，其就寄存送達所設之十日緩衝期間，立法目的在於：寄存送達係擬制送達，應受送達人並未實際受領文書，須留給其相當時間前往寄存機關領取，始不致因不知文書內容而喪失救濟機會。此一法理於行政程序之送達完全相同，並無區別對待之理。

（三）再者，若認寄存送達於寄存當日即生效力，則應受送達人前往領取所耗費之時日，將實質侵蝕訴願法第 14 條第 1 項所定 30 日之救濟期間，使人民之訴願權受不當限制，與憲法第 16 條保障人民訴願權之意旨有違。為使行政程序與訴訟程序之送達效力規範趨於一致，並貫徹正當法律程序原則，行政程序法第 74 條之寄存送達，自應類推適用民事訴訟法第 138 條第 2 項之規定，於寄存之日起經十日始發生送達效力。

（四）本件系爭裁處書於 112 年 2 月 7 日寄存於樹林派出所，依上開說明，應自寄存日起經十日即 112 年 2 月 17 日始發生送達效力。訴願期間應自 112 年 2 月 18 日起算，訴願人住居所位於本市，無在途期間可資扣除，其 30 日訴願期間至 112 年 3 月 19 日屆滿。訴願人於 112 年 3 月 15 日向原處分機關提起訴願，尚在法定期間之內，本件訴願為合法。

（五）退步言之，縱不採前述十日之見解，訴願人實際領取系爭裁處書之日為 112 年 2 月 13 日，於此之前訴願人客觀上無從知悉處分內容，訴願期間至遲亦應自 112 年 2 月 14 日起算，本件訴願仍未逾期。

二、原處分認定事實有誤，訴願人並無於水溝棄置雜物之行為：

原處分僅記載訴願人於 112 年 1 月 3 日在住處附近水溝棄置雜物，然訴願人並無此行為。上開處所為公眾通行之巷口，往來人員眾多，原處分機關未提出足以證明係訴願人所為之直接證據，僅憑現場照片即認定違規行為人為訴願人，其事實認定顯有未洽。

三、綜上，本件訴願之提起並未逾越法定期間，原處分認定事實復有違誤，請求撤銷原處分。

附送證件	名稱字號	數量	附註
	新北市政府環境保護局中華民國 112 年 1 月 10 日新北環稽字第 41-112-	1 份	影本（訴願法第 56 條第 2 項）

	010273 號裁處書		
	送達通知書	1 份	影本
	訴願委任書	1 份	正本
收受或知悉行政處分日期：中華民國 112 年 2 月 13 日			

此 致

新北市政府環境保護局（原行政處分機關） 轉陳

新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：洪淑惠

【簽章】

代理人：許雅蘭

【簽章】

中華民國 112 年 3 月 13 日